

Resumo Casos de Aula

Caso Hospital de Barreiro:

- O q viola?
- Confidencialidade
 - Davam acesso a pessoal nao autorizado
- Compliance
 - Nao estavam a fazer o devido uso
- Minimização dos Dados
 - Adequado
 - Por vezes n
 - Pertinente
 - por vezes n havia necessidade de ter dados para o trabalho de alguns funcionários

Caso COVID em Londres:

- Nova variante - a pessoa chegou no dia tal → ficou 1 semana, foi ao hospital ...
- Como os dados são apurados?
 - Nova variante → risco epidemiológico
 - Obrigatório o hospital divulgar → para medidas de prevenção sejam aplicadas
 - Não divulgar o nome da pessoa

Caso Carpenter v United States (2018)

- Segurança Publica
 - nao justifica armazenar os dados de localização

- As operadoras não podem guardar o histórico

Caso Português - Metadados

- Lei dos metadados:
 - obrigava empresas de telecomunicações a armazenar o histórico das ligações
 - justificativa: segurança pública
 - pois caso seja necessário uma investigação criminal → usa-se os dados
- Tribunal Constitucional - 2022:
 - Concluiu que era desproporcional a obrigatoriedade de armazenar os dados de localização dos utilizadores, para um EVENTUAL caso de investigação precisar dos dados
- Antes:
 - Obrigação legal em armazenar dados de Localização
 - Armazenamento X tempo (2 anos) - P. Limitação da conservação
 - Dados poderiam ser utilizados por Autoridades Públicas
 - Definir regras de acesso:
 - P. da confidencialidade
 - Licidade
- Violação do RGPD:
 - LLT - licitude, lealdade, transparência
 - Minimização
 - Adequados?
 - Sim
 - Pertinentes? Relevante?
 - Relevante ter os dados de toda a gente para a investigação?
Não

- M:
 - Conservação
- Questões - tribunal:
 - 2 anos é muito?
 - sim
 - Devemos guardar os dados de toda a gente?
 - Dá para minimizar os dados recolhidos?
- NOVO:
 - 1 ano
 - Só ficam armazenados os dados de Base
 - Trafego e localização → preciso judicial
 - dados sensíveis já n sao armazenados de forma discriminada
 - Trafego e localização já n são armazenados de forma discriminada - só de forma judicial

Caso Português - StayAway Covid:

- Dados saúde e localização

Violação de Dados da TAP

- hacker publicaram dados de clientes da TAP
 - moradas, nomes, telefones...
- Eram demasiados clientes para mandar mail a todos ⇒ ENVIOU COMUNICADO PÚBLICO
 - 1 mês depois (25 agosto → 21 setembro)
 - No tempo intermédio foi avisando alguns clientes
- Avisam:
 - Os dados podem ser usados para fraudes - como phishing

- Atenuar as consequências

Ciberataque à AirEuropa

- Ataque aos cartões de crédito
- Houve alguma falha dos princípios?
- Porque as empresas ficam com os dados?
 - melhor experiencia do cliente → não é preciso pôr sempre os dados
 - programas de fidelização → recompensas
 - Voos → preciso saber quem está a voar de país para país (NOME)
 - Endereço?
 - dado q pode ser usado como extra, se não conseguirem contactar caso os restantes métodos falhem: telemóvel, mail, ...
- Cartão de Crédito:
 - é necessário?
 - talvez não, eu uso cartões NET para n ficarem com os dados do cartão
 - Viola algum princípio?
 - Licidade:
 - consentimento → se as pessoas consentirem, não viola
 - Minimização dos Dados:
 - O armazenamento dos dados é mais uma conveniência para o cliente e nem tanto relevantes
 - Adequação
 -
 - Relevância / Pertinência
 - Não é propriamente relevante
 - Minimização
 - Dá para só não guardar o cartão

- Agora já não armazena os dados dos cartões
 - depois deste incidente em 2023

Assistente do Google:

- As conversas são gravadas
 - transparência violada
 - O consentimento os usuários dão, mas a Google não é transparente sobre como trata os dados, e em como as conversas ficam gravadas e há humanos a ouvir as gravações e a fazer transcrições
 - Lealdade
 - Não está de acordo com as expectativas que foram dadas

Amazon - Alexa:

- vazamento de dados
- Vozes de Crianças
- Supostamente, quando o user pede para apagar certos dados/gravações ela devia apagar, mas alguns dados não conseguiram ser apagados